

1500136-22.2022.8.26.0431

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MATHEUS CURSINO VILLELA

Comarca: Pederneiras

Foro: Foro de Pederneiras

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 08/06/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2039260/2022 - DEL.POL.PEDERNEIRAS, 22948656 -

DEL.POL.PEDERNEIRAS, 2039260 - DEL.POL.PEDERNEIRAS

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

JULIANO AUGUSTO MARTINS e outro

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pederneiras

Foro de Pederneiras

1ª Vara

Rua: Belmiro Pereira, S-367, Pederneiras-SP - cep 17280-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500136-22.2022.8.26.0431 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500136-22.2022.8.26.0431

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2039260/2022 - DEL.POL.PEDERNEIRAS, 22948656 -

DEL.POL.PEDERNEIRAS, 2039260 - DEL.POL.PEDERNEIRAS

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

JULIANO AUGUSTO MARTINS e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MATHEUS CURSINO VILLELA

Vistos.

JULIANO AUGUSTO MARTINS qualificado nos autos, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO por infração ao art. 33, §1º, inciso II, da lei 11.343/06, porque, conforme consta na denúncia, entre junho de 2021 até 10 de fevereiro de 2022, por volta das 12 horas, na Rua Mauro Maximiano, nº 721, Sul, Conjunto Habitacional Planalto Verde, nesta cidade e Comarca de Pederneiras, semeou, cultivou e fez a colheita, sem autorização ou em desacordo com autorização legal ou regulamentar, de plantas (Cannabis sativa L) que se constituam em matéria-prima para a preparação de

drogas.

Folha de antecedentes às fls. 93/103 e Certidão de objeto e pé às fls. 88/92.

Decisão às fls. 126/128, convertendo a prisão em flagrante em preventiva do réu.

Recebimento da denúncia em 11 de março de 2022 (fls. 170/171).

O réu foi devidamente citado (fls. 190) e apresentou resposta à acusação (fls. 191/198).

Não havendo hipótese de absolvição sumária, foi mantido o recebimento da denúncia e a prisão preventiva e designada audiência de instrução por videoconferência (fls. 219/221).

Na audiência de instrução e julgamento realizada em 31 de maio de 2022, foram ouvidas as testemunhas da Acusação, de Defesa, sendo o réu interrogado ao final.

O Ministério Público e a Defesa manifestaram-se em alegações finais.

É o relatório.

FUNDAMENTO.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade do delito evidencia-se pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 01/02), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 20/22), laudo provisório de entorpecentes (fls. 31/37), relatório de degravação (fls. 40/47), fotos às fls. 51/57, pelo laudo de exame definitivo de entorpecentes (fls. 154/158), bem como pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A autoria também é certa.

Passo à prova oral colhida em juízo.

O policial civil Paulo Rodolfo Panhoza Tse, em juízo, disse que receberam informações no SIG de que o réu estaria cultivando quatro pés de maconha para posterior venda. Realizaram monitoramento no local, viram trânsito de entrada e saída no local. Em rede social, verificaram fotos do réu preparando solo para cultivo.

Solicitaram mandado de busca e apreensão e por ocasião do cumprimento, já na garagem havia um tambor com cordas esticadas onde havia a flor e alguns galhos de maconha. Havia fragmentos espalhados pela casa toda. A flor é conhecida como bucha e é bem valorizada no meio. Num pote branco, localizou dinheiro em notas miúdas.

O policial civil Luciano Minato de Alencar, em juízo, disse que receberam informações privilegiadas de que o réu estaria preparando o terreno no fundo da casa para plantio de quatro pés de maconha para posterior venda. A partir disso, efetuaram monitoramento no local e perceberam grande movimentação no local.

Solicitaram mandado de busca e apreensão, que foi concedido. Por ocasião do cumprimento, localizaram buchas e fragmentos por toda a casa.

Os informantes limitaram-se a dizer que sabiam do cultivo do pé de maconha – com exceção da companheira do réu –, mas que se destinava ao uso. Quando ao trânsito de pessoas, disseram que além da família, havia o comércio de hortifrutigranjeiros no local.

O réu, em interrogatório judicial, disse que o cultivo era para o seu consumo, que a droga não estava boa. Que não precisava traficar para sustentar seu vício; que a arma que exibe na foto era de airsoft e que o dinheiro pertencia ao seu pai.

A versão apresentada pelo réu e pelos informantes – cujos depoimentos devem ser considerados cum grano salis – não convencem.

Com efeito, conforme se extrai da Informação SIG – 057/2022, que os investigadores de polícia, de posse de denúncias a respeito do cultivo para venda do entorpecente, realizaram campanha no local e constataram significativo trânsito de pessoas no local, que logo entram e saem, o que é compatível com o comércio de drogas e não de gêneros hortifrutigranjeiros.

De igual modo, a quantidade apreendida é incompatível com o consumo pessoal (apenas da "buxa" foram apreendidos 150 gramas), o que impede a subsunção dos fatos ao disposto no artigo 28, §1º, da Lei de Drogas.

Saliente-se que o dispositivo legal expressamente estabelece como requisito o cultivo deve ser de plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de droga, o que não é o caso dos autos.

Ademais, o tipo penal não exige quantidade mínima de plantas para a caracterização do delito, bastando que a finalidade de consumo pessoal não seja demonstrada.

Em suma, o laudo pericial definitivo de entorpecentes (fls. 154/158) constatou a

presença da substância THC (Tetrahidrocannabinol) no material coletado na casa do réu. Esta quantidade, a forma de acondicionamento e as condições da abordagem tornam certa a finalidade de traficância.

Dessa forma, não há outro caminho senão a condenação.

Passo à dosimetria da pena.

Analizadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, verifico que o acusado agiu com culpabilidade normal à espécie. O réu ostenta maus antecedentes (processo 0005438-29.2010; 0005958-23.2009). Não há elementos nos autos sobre a personalidade do réu e sua conduta social. Os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime não destoam do esperado em crimes desta natureza. Fixo a pena-base em 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (processo 0004606-59.2011; 1500418-65.2019) razão pela qual exaspero a pena em 1/5. Fixo a pena em 7 anos de reclusão e pagamento de 700 dias-multa.

Inexistem outras circunstâncias agravantes e atenuantes, bem como causas de aumento ou diminuição a serem consideradas.

Torno esta pena definitiva, ante a ausência de outras circunstâncias modificadoras.

Não há notícias da condição econômica do réu. Sendo assim, o valor unitário dos dias-multa deve ser fixado no mínimo de 1/30 do salário mínimo.

Dada a quantidade de pena aplicada e a reincidência do réu, o único regime cabível é o fechado.

A quantidade de pena aplicada e a reincidência tornam inviável a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos ou a concessão do sursis.

DECIDO.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, o que faço para CONDENAR o réu JULIANO AUGUSTO MARTINS, qualificado nos autos, com incurso no artigo 33, §1º, inciso II, da Lei nº 11.343/06, à pena de 07 anos de reclusão e multa no valor de 700 dias-multa, na unidade mínima permitida.

MANTENHO a prisão preventiva do réu. Expeça-se guia de recolhimento provisória e ofício de recomendação.

DETERMINO a destruição das amostras guardadas para contraprova, devendo a z. Serventia comunicar a Autoridade Policial para tanto (art. 525, NSCGJ), após o trânsito em julgado.

Defiro a restituição dos celulares, desde que comprovada a origem lícita, por meio de nota fiscal.

Decreto o perdimento da quantia em dinheiro apreendida em favor do Fundo Nacional Antidrogas.

Decreto a expropriação do imóvel no qual a planta foi cultivada, nos termos do artigo 243, da Constituição Federal. Após o trânsito, oficie-se à União para ciência e adoção das providências necessárias.

Autorizo a destruição dos demais objetos apreendidos.

Arbitro os honorários advocatícios ao douto defensor dativo, no seu valor máximo firmado pelo convênio OAB/Defensoria Pública. Expeça-se a certidão.

Custas pelo réu, observada a gratuidade de justiça já deferida (fl. 219).

Com o trânsito em julgado desta sentença, comunique-se ao Cartório Distribuidor, ao IIRGD (NSCGJ, artigos 393, V e §1º e 398) e ao TRE (NSCGJ, artigo 398) e expeça-se guia de recolhimento definitiva.

Publique-se. Intime-se.

Pederneiras, 08 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA